



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26 Registro delle Delibere
del 03/03/2022

OGGETTO

Piano Attuativo Unitario (PAU) ditta Corasaniti Saverio e Ranieri Vincenzo – Proroga Convenzione Urbanistica Rep. n° 251/2010.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità
tecnica.

Il Responsabile di Settore

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità
contabile.

Il Responsabile di Settore

L'anno 2022 del giorno 03 mese di marzo alle ore 13:45 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Muccari	Pasquale	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Carabetta	Stefano	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Talotta	Rosetta	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caccia	Francesco	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Trombetta	Mariella	Assessore	☐ SI ☒ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Accertata dal Segretario Comunale la presenza dell'assessore Carabetta Stefano in audio conferenza, ai sensi dell'art. 3 delle vigenti norme regolamentari di funzionamento della Giunta Comunale di Squillace.

Il Sindaco Dott. Pasquale Muccari – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con atto a rogito del Segretario comunale Dott. Domenico Paravati del 23 agosto 2010, Rep. n. 251/10, registrato all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro il 26/08/2010 al n° 609 Serie 1, è stata stipulata tra il Comune di Squillace ed i Sigg. Corasaniti Saverio e Ranieri Vincenzo la Convenzione urbanistica di lottizzazione di terreno, ai sensi della Legge urbanistica n. 1150/1952 e s.m.i., ed in attuazione delle norme del P.R.G. del Comune di Squillace;
- detta Convenzione urbanistica ha per oggetto l'urbanizzazione del comprensorio, situato in contrada Mirelli di questo Comune, con destinazione urbanistica C2.2 "mista Turistica Residenziale", della superficie catastale complessiva di mq 54.770 e distinto al Foglio n° 30 - Part.lle 42, 178 e 430 del Comune di Squillace;

Considerato che:

- l'art. 30, comma 3bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n.69 (D.L. del Fare) prevede che *"il termine di validità nonché il termine di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art.28 della legge 17 agosto 1942, n.1150, ovvero degli accordi simili comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31/12/2012, sono prorogati di tre anni"*;
- per l'effetto, della norma di cui sopra la scadenza della Convenzione urbanistica è stabilita al 23/08/2023;
- la Convenzione urbanistica Rep. n° 251 del 23/08/2010, ai sensi dell'art. 17, prevede che *"[...] scadrà al termine di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data odierna, salvo che le parti in qualunque momento prima della scadenza non si accordino di prorogarla e rinnovarla, con eventuali modifiche e integrazioni, per un ulteriore periodo di tempo"*;

Vista la richiesta di proroga della Convenzione de qua del 28/01/2020, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 05/02/2020 al prot. n° 679, con la quale si chiede la concessione della proroga della Convenzione per un ulteriore periodo di anni 10 (dieci), per le motivazioni richiamate nella richiesta medesima;

Evidenziato che:

- con deliberazione di G.C. n° 87 del 15/10/2021, esecutiva, è stato approvato lo schema di Atto Modificativo della Convenzione Urbanistica Rep. n° 251/2010 del Piano Attuativo Unitario della ditta Corasaniti Saverio e Ranieri Vincenzo;
- l'Atto Modificativo della Convenzione Urbanistica Rep. n° 251/2010 è stato registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catanzaro - Ufficio Territoriale di Catanzaro in data 27/10/2021 al n° 137 Serie 1^;

Rilevato che:

- i piani particolareggiati disciplinano e conformano gli interventi edilizi privati e le opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le modalità ed i termini previsti dalle apposite convenzioni urbanistiche sottoscritte dai proprietari delle aree interessate ed il Comune di Squillace sulla base della normativa vigente in materia;
- come confermato dal pronunciamento del Consiglio di Stato con sentenza sez. IV, 6 aprile 2012, n. 3969, a rafforzamento di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, dieci anni sono il termine ultimo per la realizzazione sia delle opere di urbanizzazione che degli interventi edilizi di edificazione dei singoli lotti previsti nello strumento attuativo e nella connessa Convenzione;
- le problematiche esposte ai punti precedenti si riverberano negativamente sulla capacità economico-finanziaria degli attuatori convenzionanti con il Comune di Squillace ad adempiere agli obblighi assunti con le convenzioni di attuazione dei piani di lottizzazione nei termini ivi previsti, sia per quanto riguarda la realizzazione delle opere di urbanizzazione sia degli interventi edificatori e che tale disagio si concretizza nelle richieste di proroga dei termini di validità;

- la giurisprudenza amministrativa prevalente e costante ha riconosciuto la facoltà dell'Amministrazione comunale, ove questa lo reputi conveniente nel pubblico interesse affidato alla sua competenza, di accordarsi con i soggetti attuatori per prorogare gli effetti di un piano attuativo, convenendone nuovi termini di validità;
- è opportuno favorire le trasformazioni urbanistiche-edilizie in corso, anche per la valenza economico sociale oltre che urbanistica delle stesse;

Preso atto che:

- a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 comma 13 lettera b) della Legge 12/7/2011 n. 106 di conversione del D.L. 13/5/2011 n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, i piani attuativi sono approvati dalla Giunta Comunale;
- la Giunta Comunale, di conseguenza, in ragione della propria competenza in tema di pianificazione, si può esprimere in merito alle concessioni di proroghe dei termini di attuazione delle convenzioni urbanistiche;

Dato atto che:

- a garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti nella Convenzione, la lottizzante ha continuato a corrispondere la cauzione fidejussoria rilasciata dalla compagnia assicurativa di cui all'art. 13 della Convenzione;
- il Comune di Squillace non ha svincolato la lottizzazione dalla garanzia fidejussoria prevista dal citato art. 13;
- l'art. 14 della Convenzione urbanistica di lottizzazione prevede che alla scadenza della medesima le parti possano accordarsi per prorogarla per un ulteriore periodo di tempo;

Ritenuto di concedere la proroga dei termini richiesta dalla proprietà lottizzante di anni 10 (dieci) della scadenza della validità della Convenzione non soltanto per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, ma anche per l'edificazione dei lotti;

Ritenuto altresì necessario, al fine della realizzazione e/o del completamento delle opere di urbanizzazione - ai sensi degli obblighi di Convenzione - richiedere il rinnovo delle fidejussioni prestate a garanzia della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione;

Richiamata la normativa vigente in materia:

- la Legge n° 1150/1942;
- la Legge 12/7/2011 n. 106 di conversione del D.L. 13/5/2011 n. 70;
- la Legge 9 agosto 2013, n. 98 di Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Visto il P.R.G. vigente;

Vista la Convenzione a rogito del Segretario comunale Dott. Domenico Paravati del 23 agosto 2010, Rep. n. 251/10, registrato all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro il 26/08/2010 al n° 609 Serie 1^;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs 18/08/2000 n° 267;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di accogliere la richiesta della ditta lottizzante, Sigg. Corasaniti Saverio e Ranieri Vincenzo, tendente ad ottenere una proroga dei termini di scadenza della "Convenzione urbanistica di lottizzazione di terreno, ai sensi della Legge Urbanistica n° 1150/1952, ed in attuazione delle norme del P.R.G. del Comune di Squillace", a rogito del Segretario comunale Dott. Domenico Paravati del 23 agosto 2010, Rep. n. 251/10, registrato all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro il 26/08/2010 al n° 609 Serie 1^;

2. di concedere, per le ragioni di cui in premessa ed ivi integralmente richiamate, una congrua proroga di anni 10 (dieci) del termine di attuazione della Convenzione urbanistica Rep. n. 251/10, in scadenza al 23/08/2023 in virtù dell'art. 30, comma 3bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n.69 (D.L. del Fare);
3. di stabilire, pertanto, al fine di consentire l'edificazione dei lotti residui, non ancora edificati previsti nel piano particolareggiato, nonché il completamento delle opere di urbanizzazione residue, la data del 23/08/2033 come nuovo termine di validità della Convenzione urbanistica;
4. di dare atto che l'edificazione dovrà essere completata entro il 23/08/2033 nel rispetto delle previsioni urbanistiche e degli indici previsti nel piano particolareggiato in oggetto e che si ritiene necessario il completamento nei termini previsti dai titoli abilitativi rilasciati di tutte le urbanizzazioni previste dal piano, in modo da garantire adeguati standard, e consentendo entro i nuovi termini di validità della Convenzione l'esecuzione delle operazioni di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate;
5. che la proroga di anni 10 (dieci) della Convenzione urbanistica in oggetto resta subordinata alla realizzazione a perfetta regola d'arte delle opere di urbanizzazione (primaria e secondaria) conformemente a quanto stabilito nei relativi progetti esecutivi approvati;
6. di richiedere alla proprietà lottizzante il rinnovo delle fidejussioni prestate a garanzia della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione ai sensi degli obblighi di Convenzione, producendo delle appendici con la nuova data di validità del Piano di Lottizzazione al 09/02/2032;
7. di dare atto che l'Ufficio competente provvederà a trasmettere la presente delibera ai soggetti richiedenti la proroga in oggetto, affinché provvedano a predisporre le appendici di proroga della validità delle fidejussioni prestate;

Con successiva e separata votazione, con voti unanimi, espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott. Pasquale Muccari

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____

L'ufficio di Segreteria

.....

È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci
